汕尾红海湾“10·18”一般道路交通事故调查报告

汕尾红海湾“10·18”一般道路交通事故调查组

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故相关车辆及人员情况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 3
（三）事故发生单位及有关单位安全管理情况 6
（四）事故发生经过 7
（五）事故现场情况 8
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（七）气象情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10
（三）其他可能因素排除 12
四、有关单位存在的主要问题 12
（一）事故相关单位 12
（二）有关监管部门 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）事故责任认定情况 14
（二）因在事故中死亡免予追究责任人员 14
（三）对事故有关人员和单位的处理建议 14
（四）其他处理建议 15
六、事故整改和防范措施 16
（一）提升道路基础设施安全水平 16
（二）加强交通秩序管理和安全管控 16
（三）强化道路运输企业安全主体责任落实 16
（四）深化交通安全宣传警示教育 17

汕尾红海湾“10·18”一般道路交通事故调查报告

2025年10月18日13时16分，在G236国道汕尾市红海湾田墘街道汕尾市广汇新型建筑材料科技有限公司门口路段，发生一起重型半挂牵引车碰撞二轮摩托车的一般道路交通事故，造成2人死亡。

为查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，对事故责任者提出处理意见，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关规定，10月27日，经汕尾市人民政府授权同意，市应急管理局牵头成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局副局长、市公安局交通管理支队支队长任副组长，市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市总工会和红海湾经济开发区应急管理局派人参加组成的汕尾红海湾“10·18”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、检查、技术鉴定、调查取证、询问谈话等工作，查清了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问

题提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，汕尾红海湾“10•18”一般道路交通事故是一起因未成年人无证驾驶二轮摩托车通过路口时突然转弯，后车经过人行横道时未减速行驶，无法及时采取制动措施等造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关车辆及人员情况

1.事故相关车辆

（1）粤 N76263 重型半挂牵引车。机动车所有人：汕尾市城区铭烨货物运输部（个体工商户）；车辆使用类型：货运；核载人数：2人。商业保险保险公司：中国平安财产保险股份有限公司，第三者 100 万；交强险保险公司：中华联合财产保险股份有限公司；超赔险保险公司：北部湾财产保险股份有限公司。取得《道路运输证》（经营许可证号：441500036509），按要求接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。近三年无交通违法记录。

（2）粤 N9358 挂重型自卸半挂车。机动车所有人：汕尾市城区铭烨货物运输部（个体工商户）；车辆使用类型：货运；核载质量：32200kg；实载质量：33750kg ，装载砂石，超载 1550kg。

（3）粤 NVE761 普通二轮摩托车。所有人：刘某平；车辆使用类型：非营运；核载人数：2 人（事发时实载人数：2 人，均为未成年人）。无购买保险。近三年无交通违法记录。

2.事故相关人员

（1）赵某伟。粤N76263重型半挂牵引车司机，准驾车型：A2，初次领证日期2001年3月23日，有效期起止期限为2023年3月23日至长期，持有道路运输从业人员从业资格证。

（2）陈某林。白沙中学学生，事发时驾驶粤NVE761普通二轮摩托车。未取得摩托车驾驶证，未按规定佩戴安全头盔。

（3）吴某金。白沙中学学生，事发时乘坐粤NVE761普通二轮摩托车。未按规定佩戴安全头盔。

（4）刘某平。系粤NVE761普通二轮摩托车所有人。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.汕尾市城区铭烨货物运输部（个体工商户，以下简称“铭烨运输部”）。统一社会信用代码：92441502MAE93D2F8Q，经营者：赵某伟，注册日期：2025年1月8日，经营场所：汕尾市城区工联街粤丰小区A7栋501号（自主申报），经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；城市绿化管理；装卸搬运；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；图文设计制作；五金产品批发；光电子器件销售；太阳能热发电装备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.汕尾市腾纳货运代理有限公司（以下简称“腾纳货运公司”）。统一社会信用代码：91441502MAD6U39J0H，法定代表人：武某利，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：10万元，成立日期：2023年12月7日，住所：汕尾市城区凤山街道和顺路454号信和云仓储A16（自主申报），经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土石方工程施工；市政设施管理；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.四川立行建设工程有限公司（以下简称“四川立行公司”）。统一社会信用代码：91510722MA64339P8C，法定代表人：杨某元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：8000万元，成立时间：2017年10月18日，住所：四川省绵阳市涪城区长虹大道南段172号，经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；测绘服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；特种设备销售；橡胶制品销售；合成材料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；农副产品销售；日用百货销售；礼品花卉销售；肥料销售；机械设备租赁；网络设备销售；电线、电缆经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程和技术研究和试验发展；房屋拆迁服务；土壤污染治理与修复服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持有建筑业企业资质证书（证书编号：D251E55908）、安全生产许可证（编号：（川）JZ 安许证字[2018]000892）。2025 年 10 月 1 日，该公司与腾纳货运公司签订《砂石运输合同》（合同编号：SCLX-20250801），约定腾纳货运公司向其提供从汕尾市海丰县拓达材料有限公司虎窝山石场和汕尾市城区埔边储备用地砂石土余渣处置项目到广东省汕尾市红海湾电厂施工现场的砂石运输服务。

4.海丰县拓达材料有限公司（以下简称“海丰拓达公司”）。统一社会信用代码：91441521MA570N7Q2C，法定代表人：郑某恩，类型：其他有限责任公司，注册资本：2000 万元，成立时间：2021 年 8 月 19 日，住所：海丰县大湖镇新德村委大德村虎窝山石场（自主申报），经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用石加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持有《采矿许可证》（证号：C4415002023047100154978）、《安全生产许可证》（编号：（粤）FM 安许证字〔2024〕Na0021）。海丰拓达公司与四川立行公司签订《购销合同》，四川立行公司从海丰拓达公司采购砂石料。

（三）事故发生单位及有关单位安全管理情况

1.铭烨运输部。2025 年 2 月 6 日，该运输部向汕尾市交通运输局直属分局申请《道路运输经营许可证》，提交了《重货企业、个体户安全运营承诺书》《重货驾驶员安全生产承诺书》[1]。

2.腾纳货运公司。公司旗下无货物运营车辆，仅取得营业执照，无建立安全生产管理制度。

3.四川立行公司。建立了《搅拌站车队安全生产规章制度》《搅拌站岗位责任》《搅和站外来车辆安全管理细则》等工作制

[1] 《道路运输管理工作规范》（交运便字〔2014〕181 号）第三章第二（三）：个体运输业户应有安全运营承诺书。

度，制定了《搅和站生产安全事故应急预案》，对外来车辆执行报备制度，对外来车辆驾驶员进行书面安全交底。

4.海丰拓达公司。建立了《砂石料装载制度》《地磅称重人员岗位责任》等工作制度，明确了货物装载、计重工作人员职责，按照规定安装合格的超限超载检测、监控等设备。

（四）事故发生经过

1.事故发生前经过

腾纳货运公司主要负责人武某利（本人也为货车司机，其货车挂靠在江西高安市宏跃辉汽运有限公司，根据红海湾电厂搅拌站需求，为其运载砂石）通过平时一起运载货物的司机余某素认识赵某伟，让赵某伟一同为红海湾电厂搅拌站运送砂石。赵某伟自10月15日开始从海丰拓达公司虎窝山石场运送砂石至红海湾电厂搅拌站，截至事故发生（事故发生当起不计入），共运送砂石20次。10月18日，赵某伟分别于7时29分、8时50分、10时26分、11时50分四次运载砂石到达红海湾电厂搅拌站。

2.事故发生经过

10月18日12时51分，赵某伟驾驶粤N76263重型半挂牵引车从海丰县拓达材料有限公司虎窝山石场出发，运载砂石往红海湾电厂搅拌站行驶。13时16分，粤N76263重型半挂牵引车行驶至红海湾大道汕尾市广汇新型建筑材料科技有限公司门口路段时，陈某林驾驶粤NVE761普通二轮摩托车搭载吴某金从右侧非机动车道向左前方变道，两车在路口斑马线处发生碰撞。

（五）事故现场情况

事故现场位于236国道下行1332公里77米处(汕尾市红海湾田墘街道汕尾市广汇新型建筑材料科技有限公司对面路口),三枝分叉口，无交通信号灯控制，东往遮浪方向，西往汕尾市区方向，南侧路口通往南町村；236国道呈东西走向，中间设置绿化带隔离，双向各划设2条机动车道和1条非机动车道，机动车道宽3.7米、非机动车道宽2.0米，来车方向距离现场1400米处设置限速标志，限速每小时80公里，来车方向距离现场5600米处设置货车靠右通行标志，临近路口处依次设置路口警告标志、注意行人警告标志、人行横道提示标志，施划人行横道标线、停止线、人行横道预先标线、减速标线、导向标线、车道分界线；路面材料沥青，路面完好，路表干燥。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

（1）陈某林，驾驶粤NVE761普通二轮摩托车，在事故中死亡。

（2）吴某金，乘坐粤NVE761普通二轮摩托车，在事故中死亡。

2.直接经济损失情况

由于事故三方善后赔偿工作暂未达成统一意见，保险暂未完成理赔工作，目前暂无法统计直接经济损失。

（七）气象情况

10 月 18 日下午，该事故路段天气晴，无降雨，视线良好，路面无积水情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 18 日 13 时 19 分，110 接到赵某伟报警称：在红海湾田墘南町路附近，其驾驶的货车撞到一辆摩托车。接报后，110 指挥中心将警情送达市公安局交通管理支队红海湾大队，并通知 120 到场进行救治。市公安局交通管理支队红海湾大队接报后立即派员到场进行处置。红海湾经济开发区管委会、市公安局也派员到场处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，赵某伟下车查看事故情况，并拨打 110，等待交警到场处置。13 时 25 分，红海湾大队到达事故现场，迅速围蔽事故现场，管控现场交通秩序，对货车司机赵某伟进行控制，并对事故现场进行勘察。

（三）医疗救治和善后情况

13 时 26 分，120 接 110 通知：在红海湾南町东路路口往前，车祸有人受伤，随即让红海湾人民医院派出救护车。13 时 36 分，救护车到达现场。经医护人员确认，2 名人员已当场死亡，后送往城区殡仪馆。汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队积极做好伤亡人员家属安抚工作，社会面未出现不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

市公安局交通管理支队红海湾大队、120急救中心接到事故信息后，均及时派员赶赴事故现场，开展应急处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，在事故应急处置中无衍生事故。经评估，此起事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一方面是陈某林未取得机动车驾驶证[2]，不按导向标线的指示提前进入导向车道转弯[3]，驾车通过路口时突然转弯，导致后车无法及时采取制动措施；另一方面是赵某伟驾车经过人行横道时未减速行驶。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.伤亡人员司法鉴定情况

汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队委托广东天平司法鉴定所对陈某林、吴某金的尸体检验、死亡原因进行鉴定。

（1）被鉴定人陈某林遭受交通事故碰撞及挫压的外力作用致颅脑及胸腔部毁损伤死亡。

（2）被鉴定人吴某金遭受交通事故碰撞及挫压的外力作用致创伤性失血性休克死亡。

2.酒精和尿液、毛发检测情况

[2] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年）第十九条第一款：驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。

[3] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021年）第四十四条：机动车通过交叉路口，应当按照交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察的指挥通过；通过没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交通警察指挥的交叉路口时，应当减速慢行，并让行人和优先通行的车辆先行。

2025 年 10 月 23 日，广东天平司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤天平司鉴所[2025]法毒检字 1086 号），鉴定意见：试管编号：C41327112 血液中未检出乙醇（酒精）成分。2025 年 10 月 18 日，在汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队对司机赵某伟进行吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/亚甲二氧基甲基安非他明/四氢大麻酚酸/可卡因联合检测试剂的尿液检测：结果呈阴性。

3.车辆技术鉴定情况

（1）2025 年 11 月 5 日，广东华正司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 1134 号），鉴定意见：粤 N76263 号重型半挂牵引车牵引粤 N9358 挂重型自卸半挂车，车身两侧检见加装灯具，第四轴同轴轮胎胎冠花纹不一致，灯光系及行驶系均不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定，制动系及转向系均未见异常。

（2）2025 年 11 月 5 日，广东华正司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 1135 号），鉴定意见：粤 N76263 号重型半挂牵引车牵引粤 N9358 挂重型自卸半挂车的瞬时行驶速度约为 65.68km/h。事故路段限速为 80km/h，未超速。

（3）2025 年 11 月 5 日，广东华正司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（粤华正司鉴所[2025]痕鉴字第 1136 号），鉴定意见：陈某林驾驶的粤 NVE761 号二轮摩托车，制动系、灯光系及行驶系均受损，均系本次事故形成，转向系符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的相关规定。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.铭烨运输部。赵某伟驾驶载物超过核定载质量的车辆上道路行驶[4]，未按规定车道行驶[5]，经人行横道时未减速行驶[6][7]。

2.腾纳货运公司。以公司名义为四川立行公司提供砂石运输服务，在实际从事道路货物运输经营的情况下，仅取得营业执照，未取得道路运输经营许可证[8]，未建立安全生产管理制度。

3.四川立行公司。未严格核查为其提供货物运输服务的腾纳货运公司是否持有道路运输经营许可证，对临时进入红海湾电厂搅拌站的车辆驾驶员的书面安全交底流于形式，未进行有效的安全交底。

4.海丰拓达公司。将超载的粤 N76263 重型半挂牵引车予以

---

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年）第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[5] 《广东省道路交通安全条例》（2014 年）第二十七条第一款：车辆应当按照规定各行其道。低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机、摩托车应当在最右侧车道行驶。

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年）第四十七条第一款：机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。

[7] 根据现场勘查、监控录像等，粤 N76263 号重型半挂牵引车无明显减速行为。

[8]《道路货物运输及站场管理规定》（2023 年）第六条：申请从事道路货物运输经营的，应当具备下列条件：（一）有与其经营业务相适应并经检测合格的运输车辆：1. 车辆技术要求应当符合《道路运输车辆技术管理规定》有关规定。2. 车辆其他要求：（1）从事大型物件运输经营的，应当具有与所运输大型物件相适应的超重型车组；（2）从事冷藏保鲜、罐式容器等专用运输的，应当具有与运输货物相适应的专用容器、设备、设施，并固定在专用车辆上；（3）从事集装箱运输的，车辆还应当有固定集装箱的转锁装置。（二）有符合规定条件的驾驶人员：1. 取得与驾驶车辆相应的机动车驾驶证；2. 年龄不超过 60 周岁；3. 经设区的市级交通运输主管部门对有关道路货物运输法规、机动车维修和货物及装载保管基本知识考试合格，并取得从业资格证（使用总质量 4500 千克及以下普通货运车辆的驾驶人员除外）。（三）有健全的安全生产管理制度，包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等。

放行[9]，未登记货物运输车辆道路运输证和驾驶员从业资格证情况[10]。

（二）有关监管部门

1.汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队。2025 年以来，开展了大货车、面包车整治专项行动、未成年人飙车炸街打击行动、十五运期间交通整治工作等专项执法行动，累计开展现场执法 18144 宗，其中涉货车 671 宗，涉摩电 13888 宗，对涉未成年违法驾驶摩电车辆的行为进行严厉打击。深入开展交通安全宣传，累计进学校宣讲 20 次，分别于 3 月 18 日和 4 月 2 日到白沙中学开展交通安全宣传教育活动。暂未发现本次事故中存在履职不到位的情况。

2.红海湾经济开发区教育和卫生健康局。印发了《红海湾经济开发区教育卫生系统 2025“隐患排查治理年”行动方案》，在重点节日、节点和春秋开学季前开展多次校园周边道路安全督导工作，联合公安交通管理部门深入学校开展道路交通安全宣传。暂未发现本次事故中存在履职不到位的情况。

3.白沙中学。校内通过主题班会课、升旗仪式讲话、校园广播等形式定期开展交通安全知识普及，校外以家长会、家访、微信群通知等渠道同步向家长传达交通安全理念，形成家校协同教

---

[9] 《广东省道路货物运输超限超载治理办法》（广东省人民政府令第 305 号，2024 年）第十条第二款第二项：货物装载源头单位应当采取下列技术、管理措施，及时发现并消除货物装载事故隐患：（二）对货物装载或者货车放行情况进行登记，不得放行违法超限超载货车；……。

[10] 《广东省道路货物运输超限超载治理办法》（广东省人民政府令第 305 号，2024 年）第十条第二款第三项：货物装载源头单位应当采取下列技术、管理措施，及时发现并消除货物装载事故隐患：（三）其他发现、消除货物装载事故隐患的技术、管理措施。

育合力。设立违规骑车惩教室，将违规驾驶摩电车辆、不佩戴安全头盔的学生组织集中观看交通安全警示教育片、撰写心得体会、签订安全承诺书，并对学生家长进行约谈。暂未发现本次事故中存在履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任认定情况

2025 年 11 月 20 日，汕尾市公安局交通管理支队红海湾大队作出了《道路交通事故认定书》（第 44159312025000000062 号），认定意见为：陈某林承担本起事故的同等责任，赵某伟承担本起事故的同等责任，吴某金不承担本起事故的责任。

（二）因在事故中死亡免予追究责任人员

陈某林，男，群众，无证驾驶二轮摩托车，未按导向标线的指示提前进入导向车道转弯，未按规定佩戴安全头盔，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款、第四十四条、第五十一条等规定，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（三）对事故有关人员和单位的处理建议

1.赵某伟，男，群众，粤 N76263 号重型半挂牵引车司机，驾驶载物超过核定载质量的车辆上道路行驶，未按规定车道行驶，经人行横道时未减速行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款、第四十八条、《广东省道路交通安全条例》第二十七条第一款等规定，对事故发生负有责任。建议由

汕尾市交通管理支队红海湾大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[11]、第九十二条第二款[12]、《广东省道路交通安全条例》第五十九条第一款第五项[13]等规定对其实施行政处罚。

2.刘某平，女，群众，粤 NVE761 普通二轮摩托车所有人，将机动车交给不具备驾驶资格的未成年人驾驶。建议由汕尾市交通管理支队红海湾大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第（二）项[14]等规定对其实施行政处罚。

3.腾纳货运公司，在未取得道路运输经营许可证的情况下从事道路货物运输经营活动，违反了《道路货物运输及站场管理规定》第六条等规定。建议由汕尾市交通运输局依据《道路货物运输及站场管理规定》第六十一条第一项[15]等规定对其实施行政处罚。

（四）其他处理建议

事故调查中发现，海丰拓达公司未登记货物运输车辆道路运输证和驾驶员从业资格证情况，对超载的货车予以放行。建议由海丰县交通运输局依法对其进行处理。

---

[11] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年）第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。

[12] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年）第九十二条第二款：货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

[13] 《广东省道路交通安全条例》（2014 年）第五十九条第一款第五项：驾驶机动车有下列行为之一的，责令改正，处警告或者二百元罚款：（五）行经人行横道未减速行驶，或者遇行人正在通过人行横道时未停车让行的；……。

[14] 《中华人民共和国道路交通安全法》（2021 年）第九十九条第一款第（二）项：有下列行为之一的，由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款：（二）将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的；……。

[15] 《道路货物运输及站场管理规定》（2023 年）第六十一条第一项：违反本规定，有下列行为之一的，由交通运输主管部门责令停止经营；违法所得超过 1 万元的，没收违法所得，处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 1 万元的，处 3000 元以上 1 万元以下的罚款，情节严重的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未按规定取得道路货物运输经营许可，擅自从事道路普通货物运输经营的；……。

六、事故整改和防范措施

（一）提升道路基础设施安全水平

公路部门要联合公安交管部门，根据红海湾大道现有交通形式变化，结合当前基建项目多、节假日交通流量明显增加等特点，科学评估道路安全风险，调整和归并中央分隔带开口及路侧出入口设置，解决开口过多等导致的风险隐患，对事故多发路段、无信号灯控制路口进行排查，在必要路段路口，合理增设减速标线、标志、警示灯、测速设备或考虑升级为信号灯控制路口，改善通行条件，采取措施强制降低车辆通行速度，提升道路基础设施安全水平。

（二）加强交通秩序管理和安全管控

红海湾经济开发区管委会要落实辖区内国省道、农村道路交通安全属地责任，统筹加强道路建设、管理、养护及交通安全综合治理等工作，强化域内在建工地工程车辆、运输车辆安全管控。公安交管部门要常态开展国省道交通秩序大整治，严查“三超一疲劳”、涉牌涉证、货车不按规定车道行驶、行经人行横道不减速，以及摩托车无证驾驶、不戴头盔、违法载人、闯红灯、不按规定横穿公路等突出违法行为，要联合教育部门、学校加强上下学等重点时段学校周边道路的巡逻管控，提升校园周边见警率，切实做好上下学高峰时段交通秩序维护。

（三）强化道路运输企业安全主体责任落实

交通运输部门要加强对道路货物运输经营者的资质审核，严

厉打击无证经营行为。对已取得许可的企业，要加大动态监管力度，定期检查其安全生产管理制度建立与执行情况、车辆技术状况、驾驶员教育培训记录等，督促建立健全隐患排查治理制度，重点排查车辆非法改装、技术状况不良、长期脱离监控以及驾驶员资质不符、安全意识淡薄等问题，确保企业主体责任落到实处。对于个体户经营者，要加强抽查检查，提醒其加强自身交通安全学习教育，提高交通安全意识。同时，加强对砂石料场等货物装载源头单位的监管，督促其建立健全并严格执行货物装载工作制度，确保出场（厂）车辆合法装载。四川立行公司要严格核查为其提供运输服务公司的道路运输经营资质，加强外来车辆的安全管理。

（四）深化交通安全宣传警示教育

交通运输部门要组织对货运企业负责人、安全管理人员和驾驶员开展经常性的安全警示教育与专业技能培训，特别要强化防御性驾驶、路口安全通行、斑马线礼让等内容的培训，提升从业人员应急处置能力和安全文明行车意识。教育部门、学校要切实履行安全教育职责，将交通安全教育纳入常态化教学和管理，通过案例警示、主题班会、家校联动等多种形式，深刻揭示未成年人驾驶机动车的危害性，提升学生及家长的交通安全意识和法治观念。要利用各类媒体平台，广泛宣传道路交通安全法律法规，曝光典型违法和事故案例，营造全社会共同关注、参与交通安全的良好氛围。